



BLOC E

Els teus drets com a treballador

Treballar no és sols cobrar a fi de mes. És entrar en un contracte amb drets exigibles i obligacions concretes. Esta unitat és el manual bàsic del que la llei diu que et correspon des del primer dia, fins i tot si el teu primer contracte dura sols tres mesos d'estiu.

El marc de la unitat



SABERS BÀSICS

- Bloc E: drets com a treballador.
- Bloc E: contracte, nòmina i jornada.
- Bloc E: representació i negociació col·lectiva.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Comprendre el món del treball i els drets laborals bàsics.



§1

L'Estatut dels Treballadors

*La norma marc del treball per compte d'altri
i els deu drets que garantix*



Mínims que només es poden millorar

L'Estatut dels Treballadors (RDLeg 2/2015, reformat el 2021) és la norma marc de tot el treball per compte d'altri a Espanya. Fixa drets mínims: un conveni o un contracte individual poden millorar-los, mai rebaixar-los. Si el teu contracte et reconeix 25 dies de vacances, és nul en eixe punt, perquè l'ET garantix almenys 30.

Llei, conveni i contracte: cada capa pot sumar drets, cap no pot restar-los.

Deu drets des del primer dia

TREBALL, DINERS I TEMPS

- Treball i lliure elecció de professió (Constitució art. 35)
- Salari pactat, en la data pactada i amb nòmina escrita
- Jornada màxima: 40 hores setmanals en còmput anual
- Descans setmanal de dia i mig ininterromput com a mínim
- 30 dies naturals de vacances retribuïdes per any treballat

IGUALTAT, FAMÍLIA I VEU COL·LECTIVA

- Dues pagues extraordinàries a l'any com a mínim
- Igualtat de retribució: a igual treball, igual salari
- Conciliació: permisos per naixement, cures i deures públics
- Indemnització per acomiadament, segons siga improcedent, objectiu o nul
- Llibertat sindical, negociació col·lectiva i vaga sense represàlies

1.221 €

BRUTS AL MES EN 14 PAGUES

El SMI de 2026

17.094 € bruts anuals, un 3,1 % més que el 2025 (RD 126/2026). Les dues pagues extres són un dret estatutari des de 1980, una raresa europea.

Pagar menys del SMI és infracció molt greu.



CONCEPTE CLAU

El teu salari mínim real és el del conveni

El SMI és un sòl legal absolut, però quasi tots els sectors tenen conveni col·lectiu propi —hostaleria, comerç, construcció, sanitat privada, banca— amb salaris superiors per categoria. Busca'l en el REGCON del Ministeri de Treball abans d'acceptar una oferta. Cobrar el SMI quan el teu conveni fixa 1.400 € és una infracció que l'empresa ha de corregir amb efectes retroactius.



§ 2

Jornada, descans i vacances

El sòl legal el fixa l'Estatut; l'aplicació concreta, el conveni

La jornada efectiva la fixa el conveni



REFERÈNCIA	JORNADA ANUAL
40 hores setmanals pures	1.826 hores
Oficines i despatxos	unes 1.770 hores
Comerç tèxtil	1.770 hores
Hostaleria estatal	1.800 hores

El límit legal són 40 hores setmanals en còmput anual; quasi tots els convenis fixen una jornada efectiva menor.



Descansos i hores extra

Entre el final d'una jornada i el començament de la següent han de passar 12 hores. Això bloqueja el clàssic «tanques a les dos i entres a les nou a l'esmorzar». El descans setmanal mínim és de dia i mig ininterromput. Les hores extraordinàries estan limitades a 80 a l'any i es compensen amb descans o es paguen, mai per davall del valor de l'hora ordinària.



Vacances: 30 dies a l'any, proporcionals en contractes curts

$$\text{dies de vacances} = 30 \times (\text{dies treballats} / 365)$$

ON

30 Dies naturals per any complet treballat que reconeix l'ET.

dies treballats Els que dura el contracte, no els efectivament treballats.

365 Dies de l'any natural que servixen de referència.

EXEMPLE

Un contracte de tres mesos (91 dies) dona $30 \times 91/365 = 7,5$ dies. No es canvien per diners mentres dura el contracte; si acaba sense gaudir-les, s'abonen en la liquidació.



Vacances d'un contracte d'estiu

Marta treballa com a cambrera en un chiringuito de Gandia de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2026: 92 dies. El seu conveni li reconeix els 30 dies naturals de l'ET i el seu salari mensual brut és de 1.350 €. Quants dies de vacances li corresponen i quant cobraria si no arriba a gaudir-les?

1. Dies proporcionals: $30 \times (92 / 365) = 7,56$ dies naturals, que en la pràctica s'arredonixen a 7,5.
2. Com que l'empresa la necessita els tres mesos complets, l'habitual és no gaudir-los i cobrar-los en la liquidació.
3. Salari diari brut: $1.350 / 30 = 45$ € al dia.
4. Import de les vacances: $7,5 \times 45 = 337,5$ € bruts.
5. Eixe import va en la liquidació junt amb l'últim salari i la part proporcional de les pagues extres.
6. Per a gaudir-les en compte de cobrar-les cal pactar-ho per escrit abans que acabe el contracte.



§ 3

Treballar a partir dels 16 anys

*Abans no es pot, excepte espectacles públics;
de 16 a 18, amb protecció reforçada*

El que canvia si tens menys de 18



	PERSONA ADULTA	DE 16 A 18 ANYS
Jornada màxima diària	9 hores ordinàries	8 hores, formació inclosa
Descans setmanal	Dia i mig ininterromput	Dos dies complets
Treball nocturn (22:00 a 6:00)	Permés	Prohibit
Hores extraordinàries	Fins a 80 a l'any	Prohibides
Pausa en jornada continuada	30 min a partir de 6 hores	30 min a partir de 4,5 hores

El règim dels menors de 18 és reforçat: la llei els dona més protecció, no menys.



Abans dels 16 no es pot treballar

Només s'admet en espectacles públics amb autorització expressa de l'autoritat laboral. Entre els 16 i els 18 cal autorització parental per escrit si vius amb els teus progenitors, i continuen prohibits els treballs declarats insalubres, penosos, nocius o perillosos: maquinària perillosa, substàncies tòxiques, altures. En manipulació de càrregues, el límit recomanat baixa de 25 a 15 quilos.



§ 4

Prevenció de riscos laborals

La majoria d'accidents greus de menors de 25 anys ocorren en hostaleria, construcció i agricultura



Els EPI els paga l'empresa

Casc, arnés, guants o calçat: el RD 773/1997 obliga a entregar-los gratis i a reposar-los.

Mai es descompten del salari.
profedeconomia.es

PattayaPatro1, CC BY-SA 4.0

Llei 31/1995: qui ha de fer què



L'EMPRESA HA DE

- Avaluar els riscos de cada lloc i mantindre el Pla de Prevenció accessible
- Formar sobre els riscos abans de començar, gratis i dins de la jornada
- Entregar els EPI gratuïtament i reposar-los quan perden efectivitat
- Oferir vigilància de la salut gratuïta i, excepte casos taxats, voluntària
- Informar, consultar i deixar participar la plantilla en prevenció

LA PERSONA TREBALLADORA HA DE

- Usar bé els EPI i no desactivar els dispositius de seguretat
- Complir les mesures de prevenció apreses en la formació
- Comunicar immediatament qualsevol situació de risc
- Cooperar en la millora contínua de la seguretat
- No usar màquines per a les quals no té formació ni autorització



On consultar la prevenció de veritat

L'INSST publica les Notes Tècniques de Prevenció: guies sectorials gratuïtes que qualsevol empresa o treballador pot consultar.
profedeeconomia.es

Foto: Americo Toledano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



CONCEPTE CLAU

L'accident in itinere també compta

Si patixes un accident anant o tornant del treball per la teua ruta habitual, sense desviaments i dins d'un marge raonable de temps, la llei el tracta com a accident laboral. La Mútua paga el 75 % del salari des del primer dia, enfront del 60 % des del quart en una baixa per malaltia comuna, i assumix també l'assistència sanitària.



§ 5

Conveni, comitè i sindicats

Llei, conveni i contracte: la capa que més matisa el dia a dia és la del mig



Primer de Maig, Madrid 2019

Consuelo Fernandez, CC BY-SA 4.0

*CCOO i UGT negocien més del 90 % dels convenis del país. Les teues condicions depenen
més del conveni que del teu contracte individual.*

proteedeconomia.es

Qui negocia i qui representa



Conveni col·lectiu

Acord entre sindicats i patronal que regula salaris, jornada, vacances i complements d'un sector o d'una empresa. Es consulta gratis en el REGCON.

Delegat de personal

Representació obligatòria en empreses de 10 a 49 persones, entre un i tres segons plantilla. De 6 a 10 es pot triar si la plantilla ho decidix.

Comité d'empresa

Obligatori a partir de 50 persones. Rep informació trimestral sobre ocupació i comptes i ha de ser consultat abans d'un acomiadament col·lectiu.

Representativitat

Es mesura pels resultats de les eleccions sindicals en els centres de treball: només per damunt de cert llindar es poden negociar convenis estatals.



Glovo i la Llei Rider de 2021

Durant anys, plataformes com Glovo o Deliveroo obligaven els repartidors a donar-se d'alta com a autònoms: s'estalviaven les cotitzacions i ells es quedaven sense vacances, atur ni indemnització.

El 2020 el Tribunal Suprem els va declarar treballadors per compte alié.

El RD-llei 9/2021 va reconèixer la presumpció de laboralitat.

I va obligar a informar el comitè de l'algoritme que repartix la faena.

LA PREGUNTA

Quins drets concrets perdia un repartidor per estar donat d'alta com a autònom?



§ 6

Si et vulneren un dret

*Una via gratuïta i raonablement ràpida, del
correu a l'empresa a la secció social del
Tribunal d'Instància*

De menys a més formal: primer l'empresa, després la representació sindical, la Inspecció i, si cal, el jutjat.



Com reclamar, pas a pas



- 01 Documenta des del primer dia: contracte, nòmines, quadrants i missatges. Si et fan firmar el que no acceptes, afig «no conforme».
- 02 Parla primer amb l'empresa per escrit: molts problemes són errors administratius. Explica què està malament i dona un termini.
- 03 Acudix al delegat, al comitè o al sindicat del sector: donen assessoria legal gratuïta als seus afiliats.
- 04 Denuncia davant de la Inspecció de Treball: és gratuïta, es fa en línia i és confidencial.
- 05 Demanda al Tribunal d'Instància, després del SMAC. Terminis: 20 dies hàbils per a un acomiadament; un any per a salaris impagats.



Treballes de cara al públic en un bar. Quina d'estes situacions és un risc psicosocial?

A Carregar caixes pesades en el magatzem del local

B Usar productes de neteja concentrats sense guants

C Aguantar el tracte hostil d'un client cada vesprada

D Tallar-te amb el ganivet o cremar-te en la cuina

Solució: C. Els riscos psicosocials danyen la salut mental: assetjament, estrés per càrrega de treball o conflictes amb clients. Carregar pes és un risc físic, el producte de neteja és químic i el tall, un accident.



El teu contracte de tres mesos acaba i no has gaudit els 7,5 dies de vacances que et corresponen. Què passa?

A Es perden: les vacances no gaudides caduquen en acabar el contracte

B L'empresa ha d'abonar-les en la liquidació

C S'acumulen per al teu pròxim contracte amb una altra empresa

D Només es cobren si ho vas pactar per escrit en firmar

Solució: B. El dret es genera des del primer dia. Si l'empresa no facilita gaudir-les, ha de compensar-les en diners: així ho va confirmar el Tribunal Suprem en el cas de Mercadona de 2023.



TORNA AL CAS

Luis i els 30 € en sobre

Sense contracte ni alta, Luis no cotitza, no té cobertura si es crema amb la fregidora, no pot provar res si el cap deixa de pagar-li i no té protecció enfront de l'acomiadament.

Amb 17 anys la llei és encara més estricta: autorització paterna escrita, contracte registrat, alta en la Seguretat Social i dos dies de descans setmanal. L'oferta raonable és contracte, alta i nòmina.

Si te'l neguen, no és la teua ocupació: és la trampa d'un altre.



Abans de tancar la unitat

- ☐ Sabries enumerar els deu drets bàsics de l'Estatut dels Treballadors.
- ☐ Sabries separar la jornada màxima legal de la jornada efectiva que fixa el conveni.
- ☐ Sabries calcular les vacances proporcionals d'un contracte de tres mesos.
- ☐ Sabries citar cinc obligacions de l'empresari i cinc de teues en prevenció de riscos.
- ☐ Sabries explicar què fan el conveni, el comitè d'empresa i els sindicats.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.